

1500448-71.2021.8.26.0030

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Comarca: Apiaí

Foro: Foro de Apiaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... evidenciam que os denunciados realizam o tráfico ilícito de entorpecentes. É certo, ainda, que os denunciados se associaram, de forma constante, para a prática do tráfico de drogas".

Após requerimento do Ministério Público (fls. 226/228), decisão de fls. 239/244 decretou a prisão preventiva dos denunciados.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, no âmbito do qual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Apiaí

Foro de Apiaí

Vara Única

Praça Francisco Xavier da Rocha, 182, Apiaí-SP - cep 18320-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500448-71.2021.8.26.0030 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500448-71.2021.8.26.0030

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2318659/2021 -

DEL.POL.ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 15756219 - DEL.POL.ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 2318659 -

DEL.POL.ITAPIRAPUÃ PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Vistos.

Passo a proferir sentença una no âmbito dos Processos nº 1500479-91.2021.8.26.0030 e 1500448-71.2021.8.26.0030, conforme a seguinte fundamentação.

As Defesas Técnicas dos acusados JOÃO CARLOS DA SILVA, AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO, ALAN BEZENA RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR BEZENA e EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO

pugnaram pelo reconhecimento da conexão entre os referidos feitos, bem como em relação ao Processo nº 1500202-45.2021.8.26.0622, todos em trâmite nesta Vara Única da Comarca de Apiaí.

De acordo com a doutrina especializada:

A conexão pode ser compreendida como o nexos, a dependência recíproca que dois ou mais fatos delituosos guardam entre si, recomendando a reunião de todos eles em um mesmo processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que este tenha uma perfeita visão do quadro probatório.

Funciona, pois, como o liame que se estabelece entre dois ou mais fatos que, desse modo, se tornam ligados por algum motivo, oportunizando sua reunião no mesmo processo, de modo a permitir que os fatos sejam julgados por um só magistrado, com base no mesmo substrato probatório, evitando o surgimento de decisões contraditórias. Portanto, a conexão provoca a reunião de ações penais num mesmo processo, funcionando como causa de modificação da competência relativa mediante a prorrogação de competência.

Por sua vez, nos termos do que dispõe o art. 76 do Código de Processo Penal, a conexão pode ser: (i) intersubjetiva: (i.i) por simultaneidade: quando duas ou mais infrações são praticadas ao mesmo tempo, por diversas pessoas ocasionalmente reunidas, aproveitando-se das mesmas circunstâncias de tempo e de local; (i.ii) por concurso: quando duas ou mais infrações tiverem sido cometidas por várias pessoas em concurso, ainda que em tempo e local diversos; ou (i.iii) por reciprocidade: quando duas ou mais infrações tiverem sido cometidas por diversas pessoas umas contra as outras; (ii) objetiva: quando um crime ocorre para facilitar a execução de outro, ou um para ocultar o outro, ou um para garantir a impunidade ou vantagem do outro; ou (iii) instrumental: quando a prova de um crime influencia na existência do outro.

Pois bem.

No âmbito do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030, AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO, ALAN BEZENA RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR BEZENA, EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO e JOÃO CARLOS DA SILVA foram denunciados pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, os quais, de acordo com a exordial acusatória, teriam ocorrido em datas diversas, mas próximas a 17 de julho de 2021, na Rua Francisco Rodrigues de Freitas, nº 52, na cidade de Itapirapuã Paulista, nesta Comarca de Apiaí.

Por sua vez, através do Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030, AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; ALAN BEZENA RIBEIRO, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal; e JOÃO CARLOS DA SILVA, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, delitos que, de acordo com a exordial acusatória, teriam ocorrido em 16 de dezembro de 2021, por volta das 05h40min da manhã, na Rua Francisco Rodrigues de Freitas, nº 01, casa fundos, Beira Rio; na Estrada Municipal Bairro Ribeirão das Cordas, s/nº, Casa Chácara, Bairro das Cordas, zona rural; e na Rua Paulo Cordeiro, s/n, Casa Verde, Centro, todos na cidade de Itapirapuã Paulista, nesta Comarca de Apiaí.

Por fim, nos autos do Processo nº 1500202-45.2021.8.26.0622, JÚLIO CÉSAR BEZENA RIBEIRO, EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO, EDINALDO BEZENA RIBEIRO, AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO e JOÃO CARLOS DA SILVA foram denunciados pela prática dos crimes tipificados nos arts. 329, 129, caput c/c § 12, 331, todos do Código Penal, e 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal, os quais, de acordo com a exordial acusatória, teriam ocorrido nos dias 06 e 07 de agosto de 2021, na Avenida Oliveira César, nº 100, Centro, e na Rua Beira Rio, nº 02, ambos na cidade de Itapirapuã Paulista, nesta Comarca de Apiaí.

Compulsando os referidos autos, verifica-se que, de fato, a prova das infrações, mediante a caracterização fática de suas circunstâncias elementares apuradas no âmbito do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030 tem aptidão para influenciar na instrução probatória daquelas que são objeto do Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030, nos termos do que dispõe o art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque os delitos imputados aos acusados, cuja identidade é parcial entre as referidas Ações Penais, foram supostamente perpetrados em semelhantes condições de tempo, local e modus operandi, sendo certo que ambos os feitos encontram-se na mesma fase de processamento, tendo chegado ao final da instrução de maneira concomitante.

Nesse sentido, a reunião para julgamento conjunto revela-se providência adequada e necessária no que se refere aos Processos nº 1500479-91.2021.8.26.0030 e nº 1500448-71.2021.8.26.0030, sobretudo para o fim de se evitar o indesejado bis in idem, considerando a natureza permanente do crime do art. 33 da Lei de Drogas.

Por outro lado, como cediço, a reunião dos processos para julgamento conjunto perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que ele tenha perfeita visão do quadro probatório, é uma faculdade do Magistrado, de modo que sua inobservância não é capaz de ensejar nulidade na medida em que não ocasiona prejuízo aos acusados.

Ademais, nos termos do que preceitua o art. 80 do Código de Processo Penal, é facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes.

Dessa forma, apesar de a referida providência revelar-se adequada no que se refere aos Processos nº 1500479-91.2021.8.26.0030 e nº 1500448-71.2021.8.26.0030, conforme já assinalado, no que se refere ao Processo nº 1500202-45.2021.8.26.0622, a medida, além de ser desnecessária, tumultuaria os três feitos, que estão em fases processuais distintas, sendo certo que este último ainda não iniciou a fase de produção das provas orais requeridas pelas partes. Ou seja, não existe qualquer razão plausível para reconhecer a pretendida conexão probatória, sendo certo que a Defesa não demonstrou (na verdade, sequer indicou) qualquer prejuízo concreto sofrido pelos acusados em virtude da não reunião dos processos para julgamento conjunto que, conforme já assinalado na decisão de fls. 693/697 do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030, será julgado, nos três casos, pelo mesmo Juízo.

Nesse sentido entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos semelhante ao presente:

“Nulidade – Propositura de ações penais diversas para apuração de condutas distintas, perpetradas em circunstâncias de tempo e de lugar diferentes – Pretendido reconhecimento de conexão probatória, sob a alegação de que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influiria na prova de outra infração – Reunião de feitos, para análise probatória conjunta, que configura faculdade do Juízo – Entendimento – Ainda que a prova de uma das infrações ou de qualquer de suas circunstâncias elementares possa influir na prova da outra infração, nos termos do art. 76, III, do CPP, fato é que o art. 80 do CPP dispõe ser 'facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes'. Desse modo, a reunião dos processos para julgamento conjunto perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que ele tenha perfeita visão do quadro probatório, é uma faculdade do Magistrado, de modo que sua inobservância não é capaz de ensejar nulidade, na medida em que não ocasiona prejuízo ao acusado. Tal faculdade mostra-se fundamental inclusive para evitar que a providência venha a tumultuar feitos que estejam em fases processuais distintas”.

(TJSP. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Des. GRASSI NETO. Julgado em 29/07/2022; DJe 29/07/2022)

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar suscitada pelas Defesas Técnicas de JOÃO CARLOS DA SILVA e AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO, ALAN BEZENA RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR BEZENA e EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO apenas para determinar a reunião dos Processos nº 1500448-71.2021.8.26.0030 e nº 1500479-91.2021.8.26.0030 para julgamento conjunto.

Presentes as condições da ação e não havendo outras preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo à análise do mérito.

I - RELATÓRIO DO PROCESSO Nº 1500448-71.2021.8.26.0030

Trata-se Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO, ALAN BEZENA RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR BEZENA, EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO e JOÃO CARLOS DA SILVA, qualificados nos autos, em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Segundo consta da denúncia (fls. 229/232), em datas diversas, mas próximas a 17 de julho de 2021, na Rua Francisco Rodrigues de Freitas, nº 52, na cidade de Itapirapuã Paulista, nesta Comarca de Apiaí, AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO, ALAN BEZENA RIBEIRO, JULIO CESAR BEZENA, EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO e JOÃO CARLOS DA SILVA adquiriram, vendiam, guardavam e mantinham, para fins de comércio ilícito, substâncias entorpecentes (maconha, crack e cocaína) destinadas à venda e à entrega ao consumo de terceiros, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO, ALAN BEZENA RIBEIRO, JULIO CESAR BEZENA, EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO e JOÃO CARLOS DA SILVA associaram-se, mediante emprego de arma de fogo, e com participação do adolescente J.A.F.DE L., para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.

De acordo com o Ministério Público: “Segundo restou apurado, os denunciados se associaram para venda de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack) na cidade de Itapirapuã Paulista. Os denunciados utilizavam os aparelhos de telefone celulares e redes sociais para exercer, de forma reiterada, a traficância de drogas. Constam nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos denunciados¹ diversas mensagens de texto e áudio de comercialização das substâncias entorpecentes com usuários de drogas, bem como fotografias e vídeos dos denunciados manipulando as substâncias entorpecentes, alta quantidade de numerário em espécie proveniente da venda ilícita e armas de fogo (laudos de fls. 29/36, 39/44, 48/53, 191/197, 198/200 e 201/208). O material eletrônico colhido demonstra que os denunciados adquiriam, manipulavam e vendiam substâncias entorpecentes pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada porção de maconha e entre R\$ 30,00 (trinta reais) e R\$ 50,00 (cinquenta reais) cada ependorf de cocaína e, inclusive cobravam pendências de drogas dos usuários e ostentavam dinheiro na internet. As tarefas eram divididas entre os denunciados seguinte forma: AILSON, vulgo “o gordo”, era o responsável por buscar, manipular e distribuir drogas para mercância; EDIVANDRO, também manipulava e vendia substâncias entorpecentes; JULIO CESAR, ALAN e JOÃO CARLOS eram responsáveis pela venda das drogas; JULIO CESAR e AILSON, em específico aliciaram o adolescente J.A.F.DE L., na época com 16 anos, para induzi-lo à prática de tráfico de drogas; ALAN, também era incumbido da função de olheiro dos pontos de venda das drogas e da movimentação policial. Por fim, AILSON ainda fazia cobrança de eventuais dívidas de drogas de usuários. A investigação dos dados eletrônicos, ensejaram na identificação de usuários Ronivaldo, Winderson, Daniel, Everton, Juliano e Maurício, os quais confirmaram a aquisição de drogas do tipo “maconha e cocaína”, dos denunciados. Ainda, no cumprimento do mandado de busca de apreensão

judicialmente autorizado nos autos da medida cautelar n.º 1500457-33.2021.8.26.0030 (fls. 104/106), foram localizadas substâncias entorpecentes na residência de ALILSON e ALAN, originando-se o processo criminal n.º 1500479-91.2021.8.26.0030. As circunstâncias do caso, o acesso aos aparelhos celulares dos denunciados e os depoimentos dos usuários de drogas evidenciam que os denunciados realizam o tráfico ilícito de entorpecentes. É certo, ainda, que os denunciados se associaram, de forma constante, para a prática do tráfico de drogas”.

Após requerimento do Ministério Público (fls. 226/228), decisão de fls. 239/244 decretou a prisão preventiva dos denunciados.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, no âmbito do qual foram encadernadas, entre outras, as seguintes peças: boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 138/139), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), termos de declarações (fls. 10, 11, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 149, 150, 151, 152, 210, 211 e 212), laudos de exames periciais em telefones celulares (fls. 29/36, 39/44, 48/53, 184/187, 191/197 e 201/208), Relatórios de Investigações (fls. 54/60, 61/68 e 69/78), além do Relatório lavrado pela Autoridade Policial (fls. 171/174).

Notificados, os Réus apresentaram Defesas Preliminares (fls. 291/397 e 626), e, não caracterizada qualquer hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se Audiência de Instrução e Julgamento.

A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2022 (fls. 780/782).

Em Audiência de Instrução, cindida em quatro dias, as testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas, bem como os Réus foram interrogados (fls. 690/692, 780/782, 881/884 e 943/944).

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação dos acusados nos termos da denúncia. A Defesa Técnica de JOÃO CARLOS, por sua vez, suscitou, em sede de memoriais, de forma preliminar, a existência de conexão entre os Processos nº 1500202-45.2021.8.26.0030, nº 1500479-91.2021.8.26.0622 e nº 1500448-71.2021.8.26.0030 e a inépcia da denúncia. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta a ele imputada para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas (fls. 962/1.044). Por fim, a Defesa Técnica de AILSON, ALAN, JÚLIO CÉSAR e EDIVANDRO pugnou pela absolvição dos acusados (fls. 1.097/1.101).

Vieram os autos conclusos para sentença.

II - RELATÓRIO DO PROCESSO Nº 1500479-91.2021.8.26.0030

Trata-se Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face (i) AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO, qualificado nos autos, em decorrência da suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; (ii) ALAN BEZENA RIBEIRO, também qualificado, em decorrência da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal; e (iii) JOÃO CARLOS DA SILVA, também qualificado, em decorrência da suposta prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Segundo consta da denúncia (fls. 228/231), em data de em 16 de dezembro de 2021, por volta das 05h40min, na rua Francisco Rodrigues de Freias, nº 01, casa fundos, Beira Rio, na cidade de Itapirapuã Paulista e Comarca de Apiaí, AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO, vulgo “Gordo”, tinha em depósito, para fins de comércio ilícito, 08 (oito) eppendorff's de cocaína, pesando aproximadamente 08 (oito) gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na rua Paulo Cordeiro, s/n, Casa Verde, Centro, na cidade de Itapirapuã Paulista e Comarca de Apiaí, ALAN BEZENA RIBEIRO tinha em depósito, para fins de comércio ilícito, 02 (dois) microtubos de cocaína, pesando aproximadamente 1,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, ALAN BEZENA RIBEIRO possuía e mantinha sob sua guarda no interior de sua residência uma cápsula deflagrada de calibre .40, marca CBC, dois frascos de munição, sendo um contendo chumbos pesando 1.168 (mil, cento e sessenta e oito) gramas e outro contendo pólvora branca, pesando 139 (cento e trinta e nove) gramas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na Estrada Municipal Bairro Ribeirão das Cordas, s/n.º, Casa Chácara, Bairro das Cordas, zona rural, na cidade de Itapirapuã Paulista e Comarca de Apiaí, JOÃO CARLOS DA SILVA possuía e mantinha sob sua guarda no interior de sua residência 10 (dez) cartuchos de munição marca CBC, calibre 22, picotados, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o Ministério Público: “Segundo o apurado, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.º 1500457-33.2021.8.26.0030 (fls. 32/34), em razão da suspeita de atuação dos denunciados na associação e tráfico de drogas, agentes policiais lograram encontrar nas residências dos denunciados substâncias entorpecentes, apetrechos para embalagem de drogas, significativa quantia em numerário em espécie e munições de arma de fogo. Na residência de AILSON, vulgo 'Gordo', foram localizados 8 eppendorf's de cocaína (microtubos de plástico transparente de cor alaranjadas), R\$ 1.020,00 em espécie e cédulas de pequeno valor e um aparelho celular Samsung, cor preta (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 27/29, 83 e 108, exame de constatação preliminar de fls. 31, exame químico-toxicológico definitivo de fls. 160/163 e fotografias de fls. 117/120). Na residência de ALAN foram localizados 2 microtubos de cocaína, uma cápsula deflagrada de calibre 40, dois frascos de munição, sendo um contendo chumbos pesando 1.168 gramas e outro contendo pólvora branca, pesando 139 gramas, e R\$ 1.409,00 em numerário em espécie e cédulas de pequeno valor (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 27/29, 83 e 108, exame de constatação preliminar de fls. 31, exame químico-toxicológico definitivo de fls. 160/163, fotografias de fls. 117/120 e laudo pericial das munições de fls. 180/183 e 184/187). Na residência de JOÃO CARLOS foram localizados 10 cartuchos de munição marca CBC, calibre 22, picotados (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 27/29 e 108 e laudo pericial de fls. 170/173). As circunstâncias da apreensão, os elementos probatórios colhidos na investigação que ensejou o mandado de busca e apreensão dando conta que os denunciados integram organização criminosa para o tráfico de drogas¹, as denúncias anônimas apresentadas à polícia militar indicando os denunciados como traficantes na região, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, os apetrechos e a significativa quantia de numerário em espécie em cédulas de pequeno valor evidenciam que os denunciados realizavam a venda ilícita de entorpecentes. O conteúdo dos aparelhos celulares constante nos autos n.º 1500448-71.2021.8.26.0030 que ensejou a busca e apreensão também demonstra a prática reiterada do tráfico de drogas pelos denunciados, trazendo diversas mensagens, áudios, fotografias e vídeos no da comercialização das drogas, inclusive com a cobrança de dívidas dos usuários”.

A prisão em flagrante de AILSON e ALAN, ocorrida no dia 17/12/2021 (fl. 01), foi convertida em prisão preventiva pela decisão de fls. 94/97.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, no âmbito do qual foram encadernadas, entre outras, as seguintes peças: auto de prisão em flagrante (fl. 01), termos de

declarações (fls. 02/03, 04, 05, 06, 07, 08/09, 10/11, 12/13, 176, 177 e 178) boletim de ocorrência (fls. 17/23), autos de exibição e apreensão (fls. 27/29, 106 e 108), autos de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 30, 31, 32/34 e 35), laudos periciais do local dos fatos (fls. 145/147 e 148/150), laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 156/159 e 160/163 - nos quais fora detectada a presença da substância cocaína), laudos periciais (fls. 164/166, 167/169, 170/173, 180/183 e 184/187), além do Relatório lavrado pela Autoridade Policial (fls. 218/221).

A denúncia foi recebida em 01/02/2022 pela decisão de fls. 240/243.

Laudos de análise de dados de aparelhos de telefone celular foram acostados às fls. 255/257, 258/261, 262/264, 265/271, 272/274 e 275/282.

Citados, os Réus apresentaram Defesas Preliminares às fls. 283 (ALAN), 343/351 (AILSON) e 374/480 (JOÃO CARLOS), e, não caracterizada qualquer hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), foi designada Audiência de Instrução e Julgamento.

Em Audiência de Instrução, cindida em três dias, as testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas, bem como os Réus foram interrogados (fls. 617/619, 639/642 e 672/675).

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação dos acusados nos termos da denúncia. A Defesa Técnica de JOÃO CARLOS, por sua vez, suscitou, em sede de memoriais, de forma preliminar, a existência de conexão entre os Processos nº 1500202-45.2021.8.26.0030, nº 1500479-91.2021.8.26.0622 e nº 1500448-71.2021.8.26.0030 e a inépcia da denúncia. No mérito, alegou a ocorrência de erro de proibição e a ausência de dolo para a prática da conduta, circunstância que ensejaria a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteou a consideração da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade eventualmente fixada por pena restritiva de direitos (fls. 676/693). Por sim, a Defesa Técnica de AILSON e ALAN pugnou pela desclassificação do delito do art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei de Drogas, e, quanto ao delito do Estatuto do Desarmamento, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 741/747).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

III - FUNDAMENTAÇÃO

III.I. Do Crime do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Réus AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO, ALAN BEZENA RIBEIRO (fatos de 17 de julho de 2021 e de 16 de dezembro de 2021), JÚLIO CÉSAR BEZENA, EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO e JOÃO CARLOS DA SILVA (fatos de 17 de julho de 2021)

Primeiramente, importante destacar que, após análise pormenorizada das provas documentais, periciais e orais produzidas nos presentes autos, este Juízo concluiu no sentido de que os fatos narrados pelo Ministério Público como ocorridos em 17/07/2021 (objeto do Processo nº 150048-71.2021.8.26.0030) e em 16/12/2021 (objeto do Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030) não podem ser considerados de forma dissociada, sob pena de se incorrer no indesejado bis in idem.

Considerando as circunstâncias a partir das quais os crimes foram descritos em ambos os referidos autos, notadamente de tempo, local e modo de execução, devem,

assim, ser entendidos, na verdade, como decorrentes da mesma prática delitiva ante a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, a qual permite que sua consumação possa protrair-se no tempo, detendo o agente o poder de fazer cessar a perturbação ao bem jurídico a qualquer momento.

Nesse aspecto, o art. 33 da Lei Drogas prevê algumas condutas que são permanentes, como, por exemplo, a de expor à venda, transportar, trazer consigo, ter em depósito e guardar, sendo certo que as duas últimas foram imputadas aos acusados.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência; em outras palavras, são elementos que demonstram a existência/ocorrência do delito. No caso em apreço, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos através: (i) no âmbito do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030: dos boletins de ocorrência de fls. 04/06 e 138/139, do auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, dos laudos de exames periciais em telefones celulares de fls. 29/36, 39/44, 48/53, 184/187, 191/197 e 201/208, dos Relatórios de Investigações de fls. 54/60, 61/68 e 69/78; e (ii) no âmbito do Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030: do auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 17/23, dos autos de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 30 e 31, dos autos de exibição e apreensão de fls. 27/29 e 108, dos laudos periciais do local dos fatos de fls. 145/147 e 148/150, dos laudos definitivos de exame químico-toxicológicos fls. 156/159 e 160/163 – nos quais fora detectada a presença da substância cocaína –, dos laudos periciais de 255/257, 258/261, 262/264, 265/271, 272/274 e 275/282, bem como a partir da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra, além de qualquer dúvida razoável, que os acusados AILSON DE JESUS BEZENA RIBEIRO, ALAN BEZENA RIBEIRO, JÚLIO CESAR BEZENA, EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO e JOÃO CARLOS DA SILVA foram os autores do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, os elementos informativos reunidos durante a investigação preliminar e as provas colhidas ao longo da instrução processual são bastantes a fundamentar um decreto condenatório.

Ouvida em sede policial, a testemunha Márcio Máximo, policial militar, narrou que: “é policial militar do estado de São Paulo e desempenha sua função no 6.º Grupamento PM, local; que, no dia 17/07/2021 estava de serviço no 6.º GP/PM local, juntamente com seu colega de farda AUGUSTO e receberam denúncia de Mauricio, vulgo “Mauricinho”, o qual pediu para que seu nome fosse mantido em sigilo, de que: na data dos fatos seu parente que não deseja ser identificado, teria adquirido para uso próprio porções de substâncias entorpecentes tipo “maconha e pinos de cocaína”, dos irmãos WILSON BEZENA, vulgo “Gordo”, ALAN BEZENA RIBEIRO e EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO e que estes também teriam se associado para exercer a traficância de drogas nas suas residências à Rua Francisco Rodrigues de Freitas, Casa/fundos, Bairro Beira Rio, Rua Paulo Cordeiro, s/n.º, Centro e no Bairro Ribeirão das Cordas, Casa, ao lado da Escola, neste município. Alega que o denunciante falou que a divisão de tarefas entre eles é que WILSON o “Gordo” e ALAN estariam incumbido de buscar drogas em Itararé e dividiam as drogas entre si ficando “Gordo” e EDIVANDRO, com à venda da maconha e das pedras de crack e, ALAN e sua amásia que não sabe o nome desta estariam responsáveis pela venda dos pinos de cocaína. Disse ainda, que Mauricio denunciou que WILSON “Gordo” e EDIVANDRO, estavam aliciando uma jovem de nome “Gabi”, para vender drogas na cidade” (fl. 10 do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030).

Em Juízo, sob compromisso legal, confirmou seu relato anterior. Narrou que a denúncia foi feita na base da Polícia Civil de forma anônima e que os policiais

militares já tinham recebido reclamações envolvendo episódios de ameaças e agressões por parte de várias pessoas da família "Bezena", além de denúncias sobre a traficância de drogas; que, então, intensificaram o policiamento na região; que os acusados usavam as redes sociais para intimidar também a Polícia, tendo em vista que, na região, somente existe o patrulhamento de uma viatura e dois agentes; que, assim, os acusados se valiam dessa vantagem numérica para intimidar a Polícia Militar e populares; que através de uma abordagem, conseguiram identificar os indivíduos armados; que houve um episódio de crimes de desacato, lesão corporal e desobediência envolvendo os irmãos Bezena; que, após isso, foram desencadeadas diligências; que a perícia descobriu mais crimes dos acusados através dos celulares apreendidos; que, no dia dos fatos, não foram apreendidos entorpecentes; que não foi encontrada nenhuma arma ou droga com o acusado JOÃO CARLOS (fl. 691 do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030).

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha Joaquim Augusto Marques, também policial militar, ouvido perante a Autoridade Policial (fl. 11 do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030). À fl. 04 do Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030, por seu turno, relatou que: "é policial militar e participou da Operação juntamente com a polícia civil nas diligências visando dar cumprimento ao Mandado de Busca Domiciliar derivado de denúncias envolvendo os investigados por tráfico de drogas, e porte de arma, pois havia denúncias de que os indiciados estavam praticando esses crimes; Que em cumprimento do Mandado, foi na residência de JOÃO CARLOS DA SILVA, onde atrás do armário da cozinha, dentro de uma sacola plástica transparente, o depoente localizou 10 (dez) projéteis calibre 22; Que foi indagado ao mesmo sobre a arma, tendo o indiciado alegado que a arma pertenceria a um pessoal do paraná que trazia para brincarem; Que não participou das buscas residência de AILSON DE JESUS BEZERRA, e nem na casa de ALAN BEZENA RIBEIRO".

Em Juízo, sob compromisso legal, narrou que tomou conhecimento por meio de denúncia anônima que a família "Bezena" estava traficando drogas na cidade; que, posteriormente, o Comodante achou por bem formalizar a denúncia através de boletim de ocorrência na Polícia Civil; que, com autorização judicial, foram apreendidos os celulares de dois indivíduos, vindo à tona a prática da traficância de drogas; que AILSON e JÚLIO CÉSAR aliciaram o menor Juliano para venda de drogas; que outros irmãos Bezena vendiam drogas em bares, na praça, realizando, ainda, a cobrança de usuários na praça e nas redes sociais; que há um áudio em que dois indivíduos chegam à casa de JOÃO CARLOS, através do qual é possível confirmar sua associação para o tráfico de drogas; que, por diversas vezes, a população denunciava os acusados por meio de contato telefônico, ou pessoalmente, durante o patrulhamento; que já houve denúncia no sentido de que determinada pessoa teria comprado drogas com os acusados e estes teriam tomado o veículo desta pessoa como forma de cobrança da dívida; que, nas duas casas mencionadas na denúncia, foram encontradas drogas em outras ocorrências; que JOÃO CARLOS era associado aos irmãos Bezena, sendo responsável por fornecer drogas na área rural; que esse fato foi constatado através da perícia dos telefones celulares, notadamente do teor dos áudios do WhatsApp encontrados no celular de JOÃO CARLOS (fl. 691 do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030).

Acrescentou, ainda, que participou da diligência feita na casa de JOÃO CARLOS; que, durante a busca domiciliar, na cozinha, atrás de um armário branco, foram encontradas, dentro de uma sacola, dez munições calibre .22; que sabe que também foi encontrado dinheiro, na casa dos outros acusados, mas não sabe o valor; que trabalhou um tempo em Itapirapuã Paulista e atendeu várias ocorrências com os acusados, incluindo perturbação de sossego e desobediência; que acredita que JOÃO CARLOS é reincidente por crime de tráfico de drogas; que sempre existiam denúncias anônimas, de tráfico de drogas, contra os acusados; que JOÃO CARLOS foi indagado sobre as munições e disse que eram de amigos que vinham do Paraná para sua casa e usavam as munições para brincar; que a polícia usa o calibre .40 e a cápsula achada na casa de um dos acusados era deste mesmo calibre; que JOÃO CARLOS afirmou ser

usuário de drogas e que comprava as drogas nos municípios de Itapeva e Apiaí, mas não soube informar de quem.; que, em determinado episódio na casa de AILSON, JOÃO CARLOS participou da resistência da abordagem aos policiais (Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030).

Por sua vez, a testemunha José Antônio Lopes Pereira, policial militar, relatou, em sede policial, que: “participou da Operação que realizou diligências visando dar cumprimento ao Mandado de Busca Domiciliar no processo nº 1500457-33.2021.8.26.0030 da Única Vara Criminal do Fórum dessa Comarca, para apuração de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e outros crimes; Que na residência de AILSON DE JESUS BEZERRA, foi encontrado em um dos quartos da casa em cima do guarda-roupas 08 (oito) enpendorfs (microtubos de plástico transparente de cor alaranjadas) contendo um pó branco semelhante a entorpecente Cocaína, na carteira de AILSON foi encontrado a quantia de R\$ 1.020,00 (mil e vinte reais) em dinheiro, em varias notas de diversos valores de R\$ 100,00, R\$50,00, R\$ 20,00 e R\$ 10,00, e um aparelho de telefone celular, marca Samsung, usado, cor preta, que estava carregando; Que ao questionar o indiciado AILSON, sobre a substância entorpecente, o objeto celular e o dinheiro, alegou que faz uso de drogas, não sabia que havia drogas na sua casa, que admite que o celular era dele e estava com problema na bateria e o valor apreendido informou que não era sua propriedade, e que era de um rapaz que havia pre; Que dando sequência, na Operação Policial para cumprimento dos Mandados, na moradia do indiciado ALAN BEZENA RIBEIRO, logrou-se êxito em localizar em cima do armário da cozinha dentro de uma lata metálica vermelha 02 (dois) microtubos de plástico transparente, contendo um pó branco análogo a substância entorpecente tipo cocaína, pesando aproximadamente 1,5 gramas, uma capsula deflagrada de calibre .40, marca CBC, dois frascos de munição, sendo um contendo chumbos pesando 1.168 gramas e outro contendo pólvora branca, pesando 139 gramas; Que realizadas buscas na residência de JOÃO CARLOS DA SILVA, foram localizados projéteis calibre 22. Que foi dado voz de prisão aos indiciados, sendo os mesmos conduzidos a esta Delegacia de Polícia para providências cabíveis” (fls. 02/03 do Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030).

Em Juízo, sob compromisso legal, contou que, na data dos fatos, foi requisitado para atuar em uma busca e apreensão na casa do acusado AILSON; que, na oportunidade, acharam drogas e dinheiro no interior da casa; que a droga estava em cima de um guarda-roupa; que, na outra casa onde também foi cumprido mandado de busca e apreensão, sabe que os policiais encontraram cápsulas de bala e drogas (Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030).

Por seu turno, a testemunha Cristiano Aparecido Freitas Farias, também policial militar, afirmou, na primeira fase da persecução penal, que: “é policial militar e participou da Operação juntamente com a polícia civil nas diligências visando dar cumprimento ao Mandado de Busca Domiciliar derivado de denúncias envolvendo os investigados por tráfico de drogas, e porte de arma, Que em cumprimento do Mandado, na moradia do indiciado ALAN BEZENA RIBEIRO, sendo encontrado no armário da cozinha dentro de uma lata metálica vermelha 02 (dois) microtubos de plástico transparente, contendo um pó branco análogo a substância entorpecente tipo cocaína, pesando aproximadamente 1,5 gramas, sendo também encontrado por Ediclei nas buscas uma capsula deflagrada de calibre .40, marca CBC, dois frascos de munição, sendo um contendo chumbos e outro contendo pólvora branca, e espoleta, e encontrado a quantia de R\$ 1.409,00 em dinheiro; Que deu apoio para cumprimento de Mandado na casa de Edivandro, estando sem novidades no local; Que não nas buscas residência de AILSON DE JESUS BEZERRA, e também não foi na residência de JOÃO CARLOS DA SILVA, mas tomou conhecimento que foi localizado nesses locais drogas, dinheiro e projéteis calibre 22” (fl. 05 do Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030).

Em Juízo, sob compromisso legal, narrou que fora acionado para dar apoio aos policiais civis por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dos acusados; que, na casa de ALAN, foi localizado na cozinha, em uma prateleira,

um recipiente vermelho com dois pinos de cocaína; que também foram encontradas duas munições deflagradas .40, um pote com pólvora, chumbinho, espoletas e uma quantia de R\$1.400,00; que, na casa de Edivandro, nada foi encontrado; que o mandado de busca foi embasado em várias denúncias no sentido de que os acusados estavam praticando tráfico de drogas na cidade; que eles têm desavenças com os policiais em Itapirapuã Paulista, já tendo ocorrido desacatos, desobediências, entre outros crimes; que trabalha na cidade de Ribeira e somente presta apoio na cidade de Itapirapuã Paulista (Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030).

Corroborando a mesma dinâmica delitativa, deu-se o relato da testemunha Henrique de Jesus Paulo, policial militar, em sede policial, conforme transcrição de fl. 07 do Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030.

Em Juízo, afirmou, sob compromisso legal, que fora acionado para dar apoio aos policiais civis que estavam cumprindo mandados de busca e apreensão na residência dos acusados; que, na casa de AILSON, foram encontrados pelo policial civil José Antônio oito micro tubos contendo aparentemente cocaína e R\$1.000,00 em dinheiro; que, posteriormente fora fazer o acompanhamento do cumprimento do mandado na casa de ALAN, onde foram encontrados pelo policial militar Freitas dois pinos de cocaína, alguns quilos de chumbo, uma munição deflagrada .40, e R\$1.400,00 em dinheiro; que somente presenciou a indagação de AILSON sobre a procedência do dinheiro e este respondeu que era em decorrência de seu trabalho de vendedor, em uma festa; que havia denúncias, contra os acusados, de prática de tráfico de drogas e de ameaças contra policiais militares, inclusive, que, em uma festa, um os indivíduos teria dito que “tacaria uma lata em sua direção enquanto estivesse distraído”; que certa vez os acusados invadiram a casa de um senhor e quebram tudo lá dentro; que acredita que foi Edivandro e Júlio Cesar; que existem outras ocorrências dos acusados contra policiais militares, envolvendo desobediências e resistências; que houve disparo de arma de fogo em uma das ocorrências; que a cápsula de bala encontrada poderia ser de um disparo policial; que haveria também uma ocorrência envolvendo JOÃO CARLOS e Edivandro no sentido de que estariam armando uma emboscada para os policiais da cidade; que essa informação chegou até o conhecimento da Polícia Militar por meio de uma denúncia anônima; que, posteriormente, chegou o apoio para fazer a averiguação dos indivíduos; que, em tal ocasião, estariam presentes JOÃO CARLOS, Edivandro, AILSON e Júlio Cesar, com uma arma de fogo (Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030).

Em sentido semelhante, foi o relato da testemunha Ediclei José Almeida Camargo, policial civil, o qual afirmou, perante a Autoridade Policial, que: “participou da Operação que realizou diligências visando dar cumprimento ao Mandado de Busca Domiciliar no processo nº 1500457-33.2021.8.26.0030 da Única Vara Criminal do Fórum dessa Comarca, para apuração de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e outros crimes; Que foi na residência de AILSON DE JESUS BEZERRA, foi encontrado o investigado, informou os motivos da busca, sendo encontrado em um dos quartos da casa em cima do guarda-roupas 08 (oito) encondorfs (microtubos de plástico transparente de cor alaranjadas) contendo um pó branco semelhante a entorpecente Cocaína, a quantia que estava na carteira de R\$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro e mais R\$ 20,00 (vinte reais) que estava na capa do celular, em varias notas de diversos valores de R\$ 100,00, R\$ 50,00, R\$ 20,00 e R\$ 10,00, e um aparelho de telefone celular, marca Samsung, usado, cor preta; Que ao questionar o indiciado AILSON, sobre a substância entorpecente, disse que não sabia que havia droga em sua casa, disse que o celular era dele e o dinheiro apreendido são da sua propriedade da barraca do GILMAR e que o dinheiro era da festa da cerveja, onde trabalhou; Que dando sequência, na Operação Policial dar apoio para cumprimento dos Mandados, na moradia do indiciado ALAN BEZENA RIBEIRO, logrou-se êxito em encontrar a quantia de R\$ 1.409,00 em dinheiro, tendo o PM Freitas localizar em cima do armário da cozinha dentro de uma lata metálica vermelha 02 (dois) microtubos de plástico transparente, contendo um pó branco análogo a substância entorpecente tipo cocaína, pesando aproximadamente 1,5 gramas, uma capsula deflagrada de calibre .40, marca

CBC, dois frascos de munição, sendo um contendo chumbos pesando 1.168 gramas e outro contendo pólvora branca, pesando 139 gramas; Que realizadas buscas na residência de JOÃO CARLOS DA SILVA, foi localizado projéteis calibre 22. Que foi dado voz de prisão aos indiciados, sendo os mesmos conduzidos a esta Delegacia de Polícia para providências cabíveis" (fl. 06 do Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030).

Em Juízo, sob compromisso legal, confirmou seu relato anterior. Disse que, na data dos fatos, a Polícia Civil estava cumprindo mandados de busca na casa de AILSON, ALAN e JOÃO CARLOS; que, na residência de AILSON, foram encontrados oito pinos, supostamente de cocaína, e R\$1.000,00 em dinheiro, em notas variadas; que, na casa de ALAN, o policial militar Henrique, encontrou dois pinos, um vazio e outro cheio, R\$1.400,00 em notas variadas, e cápsulas .40; que, na busca na casa de JOÃO CARLOS, foram encontradas munições de .22; que os celulares dos acusados foram apreendidos e encaminhados para Sorocaba para investigação; que havia muitas denúncias no sentido de os acusados estarem envolvidos com o tráfico de drogas; que as buscas foram embasadas nas conversas de negociações de drogas extraídas dos celulares, confirmado os indícios do crime; que as casas eram dos acusados eram simples e todos levavam uma vida simples, sem ostentações; que, no celular de JOÃO CARLOS, havia uma conversa incriminadora com a sua esposa sobre uma venda autorizada de droga por ele; que as denúncias informavam que ocorriam diversas movimentações suspeitas de usuários na casa de AILSON (Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030).

Por sua vez, a testemunha Ronivaldo Ferreira Rafael narrou, perante a Autoridade Policial, que: "possui um aparelho de telefone celular e a linha (Chip) n.º (15) 9.9636-4731, operadora vivo esta cadastrado em seu próprio nome; que, fazia uso de droga tipo maconha, mas faz quatro meses que parou de usar drogas; que, fumava oito "berros", por dia; que, admite que de fato no dia 06/julho/2021, adquiriu uma porção de 25 gramas de entorpecente tipo maconha em forma de tijolo de EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO, para o próprio uso; que, pagou R\$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, pela porção de maconha para EDIVANDRO. Alega que em outra ocasião, em data que não se recorda, comprou para si duas parangas de maconha que pesava 6 (seis) gramas do EDIVANDRO, pagando a este R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro por cada porção; que, adquiria a droga "maconha", do EDIVANDRO BEZENA por ligações telefônicas, troca de conversas de mensagens e audios através de telefone celular; que, EDIVANDRO, combinava com o declarante de lhe entregar as porções de drogas à noite, na rua Carlina Camargo, de frente ao novo Posto de Saúde, próximo a casa do declarante, nesta cidade; que, EDIVANDRO chegou neste local, para lhe vender as drogas dirigindo um veículo modelo Gol, verde; que, adquiria drogas de EDIVANDRO para o próprio uso, todavia, certa vez usou drogas junto com seu amigo DENIEL, morador na rua do Mercado do Pedro Jeremias, perto da ponte, nesta cidade; que, comprava as drogas de EDIVANDRO, desde o ano passado (2020); que, usava drogas na arquibancada do campo de futebol. Nega ter adquirido drogas de JULIO CESAR, AILSON RIBEIRO, ALAN e JOÃO CARLOS" (fl. 131 do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030).

Em Juízo, sob compromisso legal, narrou que comprava maconha de EDIVANDRO, sempre no final do mês, como consta nas mensagens do celular; que comprou várias vezes, que pagou R\$130,00 por porções de 25 gramas e, em outra seis "parangas", o valor de R\$10,00 cada; que começou a comprar em julho de 2021, até EDIVANDRO ser preso; que pegava a droga com ele sempre em uma praça, a pé, por volta de 20 horas; que houve uma vez que EDIVANDRO entregou as drogas em sua casa, oportunidade em que estava em um carro Gol da cor verde (fl. 691 do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030).

A informante Bruna Aparecida Dionízio da Silva, companheira do acusado JOÃO CARLOS, narrou, perante a Autoridade Policial, que: "convive com o acusado JOÃO CARLOS DA SILVA, há onze anos; que, como fruto dessa relação teve duas crianças com JOÃO CARLOS; que, conhece os indivíduos AILSON DE JESUS BEZENA, ALAN BEZENA RIBEIRO, JULIO CESAR BEZENA RIBEIRO e EDIVANDRO BEZENA RIBEIRO, uma vez que moram vizinhos da sua casa; que, não faz uso de drogas; que, não sabe informar quem vendia drogas

na sua casa; que, certo dia foram pessoas comprar baseado na sua casa; que, não se lembra se o seu companheiro JOÃO CARLOS, mantinha drogas maconha ou cocaína na sua casa; que, admite que trocou mensagens por áudios por telefone celular com seu companheiro JOAO CARLOS DA SILVA, avisando que foi uns amigos dele em casa comprar baseado e ele mandou vender droga para eles; que, quanto as fotos que foram extraídas do telefone celular de JOÃO CARLOS, lhe exibidas neste ato, que aparecem drogas maconha, cocaína, crack, um tatu abatido, palmitos "in natura" e uma espingarda de pressão, admite que foram tiradas na área externa da sua casa no bairro Cordas; que, no dia em que tiraram essas fotos, a declarante não viu, pois não estava em casa; que, não sabe se JOÃO CARLOS, traficava drogas; que, não sabe dizer se JOÃO CARLOS, caçava animais tatu; que, JOÃO CARLOS, não possui arma de fogo; que, quanto as munições que foram apreendidas na posse de JOÃO CARLOS na sua casa, não sabe nada. que, nega vender drogas" (fl. 151 do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030).

Em Juízo relatou que na ocasião das mensagens trocadas com JOÃO CARLOS, seu atual esposo, apareceram rapazes embriagados na porta de sua casa querendo comprar maconha, pois um deles dizia que ali teria; que, como JOÃO CARLOS não estava presente naquele momento, mandou mensagem para ele e este informou onde estava a droga; que a testemunha entregou a droga para os indivíduos para que estes fossem embora, porém ela não tinha conhecimento da traficância de drogas, somente sobre o uso de seu esposo; que JOÃO CARLOS conhecia os irmãos Bezena, pois eles eram seus vizinhos; que JOÃO CARLOS saía com eles aos finais de semana; que JOÃO CARLOS trabalhava de segunda a sexta, das 7hrs às 17 hrs; que somente soube no outro dia que seu esposo foi preso porque teria brigado com policiais (fl. 691 do Processo nº 1500448-71.2021.8.26.0030).

Disse, ainda, que é casada com JOÃO CARLOS há 13 anos e possui 2 filhos com ele; que, em relação às munições encontradas na chácara de JOÃO, foram encontradas quando se mudaram para lá, e foram guardadas; que, estavam perto do quintal jogadas embaixo dos "matos" que estavam tirando; que JOÃO não caçava tatus; que não tem conhecimento da foto encontrada em seu celular de um tatu abatido; que as palmeiras que estão na chácara são plantadas lá para finalidade consumo; que JOÃO é usuário de drogas (Processo nº 1500479-91.2021.8.26.0030).

Já a testemunha Winderson Santos Lima relatou, perante a Autoridade Policial, que: "possui um aparelho de telefone celular e o número da linha Chip (15) 9.9744-1516 operadora vivo esta registrada em seu próprio nome; que, é usuário de drogas tipo maconha e cocaína; que, admite que de fato no mês de junho deste ano, adquiriu para o próprio uso por duas vezes, dois pinos de droga tipo Cocaína de ALAN BEZENA RIBEIRO, pela quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, cada microtubo; que, certo dia em data que não se recorda, JOÃO CARLOS DA SILVA, lhe encomendou para levar para ele um pino de droga Cocaína e também admite que na ocasião adquiriu um pino de droga Cocaína de ALAN BEZENA, pagando a este R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro para entregar a droga ao amigo JOÃO CARLOS; que, admite que de fato, em julho/2021 JOÃO CARLOS, através de trocas de conversas por mensagem WhatsApp de celular avisou o depoente que estava na casa do AILSON, mais conhecido por "o gordo" na cidade e lhe perguntou se queria que leva-se droga para o depoente; que, então pediu para JOÃO CARLOS, que compra-se três porções de drogas tipo Cocaína de AILSON BEZENA RIBEIRO, pela quantia R\$ 100,00, (cem reais); que, JOÃO CARLOS, depois lhe entregou a droga no Bairro das Cordas e racharam a despesa entre si; que, referente a droga maconha, às vezes pedia para uns pia que não conhece comprar para o depoente, aqui na cidade. Nega possuir arma de fogo; que, quanto a foto de que o depoente aparece portando na cintura uma garrucha de fabricação caseira, alega que o objeto não é da sua propriedade, que é uma arma velha e que não funciona. Alega que quando chegou no sitio o objeto já estava no barraco, não sabe quem é o dono e o objeto foi perdido, uma vez que sumiu do local. Nega ter comprado drogas de JULIO CESAR, EDIVANDRO e JOÃO CARLOS; que, a espingarda que o depoente estava segurando em outra foto é de pressão